

Tentamen : Belastingrecht 3

Datum : 18 juni 2020

Beschikbare tijd : (2,5 uur)

Opgesteld door : Kerngroep Belastingrecht

N.B.

- Dit tentamen bestaat uit 6 genummerde pagina's. Controleer of deze aanwezig zijn.
- Voor het tentamen zijn 100 punten te behalen. De puntenverdeling per opgave zal zijn:

Opgave 1	12 punten
Opgave 2	15 punten
Opgave 3	18 punten
Opgave 4	18 punten
Opgave 5	17 punten
Opgave 6	10 punten
Opgave 7	10 punten
- Grens onvoldoende/voldoende: 54/55 punten.
- U wordt er op gewezen dat bij de beantwoording niet kan worden volstaan met een eenvoudig ja of nee. Het antwoord dient steeds te worden gemotiveerd.
- Indien in het vraagstuk niet uitdrukkelijk naar de van toepassing zijnde wetsartikelen wordt gevraagd, mag de motivering niettemin mede door verwijzing naar van toepassing zijnde wetsartikelen geschieden.
- Tijdens het tentamen mag het in de literatuurlijst opgenomen wetboek worden geraadpleegd. Dit wetboek is uitsluitend toegestaan *zonder* aantekeningen en verwijzingen naar wetsartikelen. Arceringen en onderstrepingen zijn *wel* toegestaan. Voorts is het gebruik van tabs niet toegestaan, behalve wanneer het gaat om de voorgedrukte tabjes die bij het wetboek wordt geleverd of lege tabs (in verschillende kleuren is toegestaan).
- Telefonisch worden geen uitslagen bekendgemaakt.
- Je bent als student verplicht om je bij het afleggen van een tentamen te (kunnen) legitimeren met een officieel identificatiedocument (ID / paspoort / rijbewijs). NB: De studentenpas volstaat niet! Als je je niet kunt legitimeren word je uitgesloten van deelname aan het tentamen.

Alle vragen dienen beantwoord te worden op basis van de Wet Vpb 1969 en aanverwante regelingen zoals die zijn opgenomen in de Bundel Belastingwetten 2020 of 2019, dus ook indien de gegevens zich volgens de tentamenopgave hebben afgespeeld in een eerder jaar. Daarbij kunt u de overgangsregelingen buiten beschouwing laten.

Veel succes!

De gang van zaken tijdens tentamens

Tijdens het tentamen is het belangrijk dat u de volgende zaken in acht neemt:

- a. Kom in stilte de tentamenzaal binnen; spreken is niet toegestaan.
- b. Neem plaats bij de tentamentafel met uw tentamenummer.
- c. Als u heeft plaatsgenomen mag u meteen met het tentamen beginnen.
- d. Vul het personaliaformulier geheel in en plaats uw handtekening.
- e. Leg uw legitimatie klaar.
- f. Schrijf uw uitwerkingen **DUIDELIJK** en **LEESBAAR** op.
- g. Lever het werk in op tentamenpapier (dus niet op kladpapier).
- h. Plaats uw tentamenummer (dus geen naam of studentnummer) in het vakje aan de rechterbovenzijde van elk in te leveren vel tentamenpapier;
- i. Vermeld op elk vel het desbetreffende tentamen en de datum.
- j. Vermeld op elk vel het nummer van het vraagstuk.
- k. Plaats op het in te leveren werk op elk vel doorlopende paginanummers achter het woord "pagina".
- l. Leg de uitwerkingsvellen op volgorde en doe het geheel in het omslagblad, waarbij op het omslagblad het tentamenummer dient te worden vermeld.
- m. Laat het tentamenwerk dat u wilt inleveren en - indien van toepassing - de rekenmachine van Nyenrode midden op tafel achter en neem alle overige spullen mee.
- n. Verlaat vervolgens zonder te spreken de zaal en de sporthal.

Volg in alle gevallen de instructies van de surveillanten op.

Het gebruik van balpen is verplicht.

N.B. Het doorwerken nadat de tentamentijd is verstreken, heeft tot gevolg dat het tentamen niet zal worden ingenomen. Dus het in orde maken van de uitwerking(en) zoals is vermeld onder **h t/m l** van deze instructie, dient te worden afgerond binnen de beschikbare tentamentijd.

Opgave 1 (12 punten)

Bij de Gemeente in Tilburg vinden in 2019 onder meer de volgende drie (geheel afzonderlijke) activiteiten plaats:

- a. Verstrekken van paspoorten en ID-bewijzen;
- b. Ophalen van bedrijfsafval;
- c. IT-ondersteuning voor derden.

In 2019 wordt met de activiteit 'Ophalen van bedrijfsafval' een winst gemaakt van € 100.000 en met de activiteit 'IT-ondersteuning voor derden' wordt een winst gemaakt van € 50.000. Met het 'Verstrekken van paspoorten en ID-bewijzen' wordt een nihil resultaat behaald.

Gevraagd:

- 1) Is de Gemeente Tilburg in 2019 vennootschapsbelastingplichtig voor de drie genoemde activiteiten? Beargumenteer uw antwoord aan de hand van het/de relevante wetsartikel(en).
- 2) Dient, en zo ja, waarvoor en op welke wijze, Gemeente Tilburg aangifte vennootschapsbelasting 2019 te doen?

Stel dat de Gemeente Tilburg bovengenoemde activiteiten b. en c. via twee afzonderlijke BV's zou uitvoeren waarvan de Gemeente Tilburg alle aandelen zou bezitten.

Gevraagd:

- 3) Geef je visie over de eventuele vennootschapsbelastingplicht voor deze twee activiteiten.

Opgave 2 (15 punten)

X BV bezit 100% van de aandelen in Y BV. Daarnaast bezit X BV 100% van de aandelen in Z BV. Alle BV's zijn gevestigd in Nederland. Begin 2020 heeft de auto van X BV het begeven. Daarom heeft Y BV een van haar auto's voor € 10.000 overgedragen aan X BV, terwijl de waarde in het economische verkeer € 18.000 bedraagt.

Gevraagd:

- 4) Wat zijn de fiscale gevolgen voor X BV en Y BV ten aanzien van de aan-/verkoop van de auto? Geef uw antwoord in de vorm van correctiejournaalposten.

Z BV (de dochter van X BV) heeft in 2020 voor Y BV de onderhoudskosten aan het bedrijfspand van Y BV betaald voor een bedrag van € 50.000.

Gevraagd:

- 5) Wat zijn de fiscale gevolgen voor X BV, Y BV en Z BV ten aanzien van de betaling van de onderhoudskosten van Y BV door Z BV? Geef uw antwoord in de vorm van correctiejournaalposten.

Opgave 3 (18 punten)

Fortisimo SA is een in Italië gevestigde vennootschap en is de topholding van het Fortisimo concern. Fortisimo SA bezit 100% van de aandelen van de in Nederland gevestigde vennootschappen Floral BV en Forte BV. Daarnaast bezit Fortisimo SA 100% van de aandelen van de op de Kaaiman Eilanden gevestigde vennootschap Cayman Ltd.

Floral BV heeft begin 2019 voor € 1 miljoen aandelenkapitaal terugbetaald aan Fortisimo SA. Fortisimo SA heeft van dit bedrag direct € 800.000 als kapitaal gestort in Cayman Ltd. Cayman Ltd heeft vervolgens een zakelijke lening verstrekt van € 800.000 aan Forte BV tegen een rentepercentage van 5%. De aan de schuld verband houdende rechtshandeling was niet zakelijk. Forte BV heeft over 2019 de zakelijke rente van € 40.000 betaald aan Cayman Ltd. Forte BV heeft met deze € 800.000 haar bedrijfspand volledig gerenoveerd.

Fortisimo SA heeft de overige € 200.000 uitgeleend aan Forte BV die daarvoor een zakelijke rente heeft betaald van € 10.000. Forte BV heeft voor € 200.000 15% van de aandelen in Bloemfontein NV gekocht, welke is gevestigd te Zuid-Afrika. Het Vpb-tarief op de Kaaiman Eilanden bedraagt 2%. Fortisimo SA en Cayman Ltd zijn reeds jaren zeer winstgevende vennootschappen.

Gevraagd:

- 6) Is de door Forte BV betaalde rente van € 40.000 aan Cayman Ltd aftrekbaar? Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met art. 15b Wet Vpb 1969.
- 7) Is de door Forte BV betaalde rente van € 10.000 aan Fortisimo SA aftrekbaar? Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met art 15b Wet Vpb.

Fortisimo SA heeft verder nog een lening verstrekt aan Forte BV van € 500.000, met een rentepercentage van 2% en een looptijd van 15 jaar. De zakelijke rente bedraagt eveneens 5%.

Gevraagd:

- 8) Is de zakelijke rente voor Forte BV aftrekbaar? Hierbij hoeft geen rekening gehouden te worden met art. 15b Wet Vpb 1969.

Per 1 januari 2019 is de ATAD1 renteaftrekbepijking van art. 15b Wet Vpb 1969 van kracht geworden in de Wet Vpb 1969. Feenstra BV (gevestigd in Breukelen) heeft in 2019 een (fiscale) winst (vóór toepassing van art. 15b Wet Vpb 1969) behaald van € 8 miljoen. De gecorrigeerde winst (EBITDA) bedraagt in 2019 € 10 miljoen. Feenstra BV heeft over 2019 € 4,5 miljoen aan rentekosten betaald. Daarnaast heeft Feenstra BV over 2019 voor € 0,5 miljoen aan bouwrente geactiveerd.

Gevraagd:

- 9) Waarom is de ATAD1 renteaftrekbepijking per 1 januari 2019 opgenomen in de Wet Vpb 1969?
- 10) Bereken de aftrekbare rente in 2019 voor Feenstra BV. Bereken ook de niet aftrekbare rente in 2019 voor Feenstra BV.

Opgave 4 (18 punten)

Moedermaatschappij A BV is gevestigd in Noordwijk aan Zee en heeft een 50% belang in dochter B BV, gevestigd in Hoofddorp en een 80% belang in dochter C BV, gevestigd in Amsterdam. Dochter C BV heeft een belang van 4% in een in Ierland gevestigde vennootschap Ireland Ltd. B BV heeft een belang van 10% in Ireland Ltd.

Gevraagd:

- 11) Geef gemotiveerd aan of het aandelenbezit van C BV in Ireland Ltd een deelneming in de zin van de deelnemingsvrijstelling vormt.

Ireland Ltd heeft € 2 miljoen eigen vermogen en heeft dit geheel uitgeleend aan groepsvennootschappen tegen een zakelijke rente van 5%. Deze vorderingen vormen haar enige bezittingen en zijn vrije beleggingen in de zin van art. 13, lid 12, Wet Vpb 1969. In Ierland geldt een kostenafrek van € 30.000 in de vennootschapsbelasting. Een dergelijke kostenafrek kennen wij niet in Nederland. Het vennootschapsbelastingtarief in Ierland bedraagt 13%.

Gevraagd:

- 12) Geef gemotiveerd aan of voor het aandelenbezit van B BV in Ireland Ltd de deelnemingsvrijstelling of deelnemingsverrekening van toepassing is.

Moedermaatschappij A BV bezit daarnaast sinds jaren 100% van de aandelen in D SA, gevestigd in Frankrijk. A BV heeft destijds € 1.000.000 betaald voor de aandelen in D SA en heeft daarna nog informeel kapitaal gestort in D SA voor een bedrag van € 200.000. In 2016 heeft D SA een dividend uitgekeerd van € 300.000 en in 2017 een dividend van € 250.000. In 2018 heeft D SA zoveel claims moeten betalen aan voormalige klanten, dat zij een verlies heeft behaald van € 10 miljoen. D SA is begin 2019 geliquideerd, vereffend en ontbonden. A BV heeft een liquidatie-uitkering ontvangen van

€ 500.000.

Gevraagd:

- 13) Bereken de hoogte van het aftrekbare liquidatieverlies?

Opgave 5 (17 punten)

Boma Holding BV vormt vanaf 2015 een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met haar 100% dochtervennootschappen Boma Worsten BV, Boma Verkoop BV en Boma Vastgoed BV. Op 20 maart 2020 heeft Boma Holding BV een nieuwe vennootschap Boma Verpakkingen BV opgericht. Boma Holding BV wenst Boma Verpakkingen BV zo spoedig mogelijk op te nemen in de fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Alle vennootschappen zijn in Amsterdam gevestigd en de boekjaren zijn gelijk aan het kalenderjaar.

Gevraagd:

- 14) Voor welke datum dient de fiscale eenheid te worden aangevraagd om Boma Verpakkingen BV per oprichtingsdatum te voegen in de fiscale eenheid?
- 15) Noem drie voordelen van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting.

Per 1 november 2018 heeft Boma Holding BV een pand aan Boma Verkoop BV overgedragen voor de fiscale boekwaarde van € 750.000. Het pand was op de taxatiedatum 1 november 2018 getaxeerd op € 950.000. Boma Holding BV verkoopt de aandelen in Boma Verkoop BV op 1 april 2020 aan een derde. De stille reserve in het pand bedraagt dan € 300.000.

Gevraagd:

- 16) Per wanneer wordt de fiscale eenheid tussen Boma Holding BV en Boma Verkoop BV verbroken?
- 17) Leidt de verbreking van de fiscale eenheid tot winst? Zo ja, tot welk bedrag (werk in dat geval de voordeligste oplossing uit)? Zo nee, waarom niet?

Boma Holding BV bezit daarnaast vanaf 1 januari 2020 alle aandelen in de in Frankrijk gevestigde vennootschap Boma France SA. Boma France SA bezit 95% van de aandelen in Boma Transport BV, gevestigd te Maastricht.

Gevraagd:

- 18) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of Boma Transport BV per 1 januari 2020 wel of niet kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Boma Holding BV.

Boma Holding BV bezit verder vanaf 1 januari 2020 alle aandelen in de in Duitsland gevestigde vennootschap Boma Germany GmbH. Boma Germany GmbH bezit een bedrijfspand in Nederland, waarin sinds een aantal jaren een professionele slagerij is gevestigd. Dit bedrijfspand kan worden aangemerkt als een vaste inrichting van Boma Germany GmbH.

Gevraagd:

- 19) Geef onder vermelding van de wettelijke bepaling(en) aan of de vaste inrichting van Boma Germany GmbH wel of niet kan worden opgenomen in de fiscale eenheid met Boma Holding BV.

Opgave 6 (10 punten)

De heer Anders bezit alle aandelen in Anders BV en de heer Gewoon bezit alle aandelen in Gewoon BV. Anders BV en Gewoon BV zijn van plan om per 1 juli 2020 te gaan samenwerken. Gekozen zal worden voor de (gefaciliteerde) bedrijfsfusie van art. 14 Wet Vpb 1969, waarbij Gewoon BV de

onderneming van Anders BV overneemt tegen uitreiking van eigen aandelen. Gewoon BV heeft nog te verrekenen verliezen van € 1 miljoen.

Gevraagd:

- 20) Noem de verschillen tussen een bedrijfsfusie en een juridische fusie.
- 21) Dient voor de toepassing van bovengenoemde bedrijfsfusie tussen Gewoon BV en Anders BV een verzoek te worden ingediend bij de belastingdienst?
- 22) Wat zijn de fiscale gevolgen indien binnen 1 jaar na de bedrijfsfusie de aandelen in Anders BV worden verkocht aan Verschil BV (een derde)?

Opgave 7 (10 punten)

Cadbury Holding Ltd is gevestigd te Amsterdam. Cadbury Holding Ltd is rente verschuldigd op een banklening die zij is aangegaan om de vorderingen op buitenlandse groepsvennootschappen te financieren. De rentelasten over 2019 bedragen € 40 miljoen. Op de vorderingen van groepsvennootschappen heeft Cadbury Holding Ltd over 2019 € 50 miljoen buitenlandse rente ontvangen. De belastbare winst over 2019 van Cadbury Holding Ltd bedraagt € 100 miljoen. Het tarief van de Nederlandse vennootschapsbelasting bedraagt 25%. In het buitenland wordt een bronbelasting geheven op de (bruto) rente van 15%.

Gevraagd:

- 23) Op welke wijze zal Cadbury Holding Ltd rekening houden met de in het buitenland ingehouden bronbelasting?
- 24) Bereken de per saldo door Cadbury Holding Ltd verschuldigde vennootschapsbelasting. U dient hierbij nadrukkelijk geen rekening te houden met art. 15b Wet Vpb 1969.